

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN

LEGISLACIÓN I



TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN

UNIDAD 5

LAS SOCIEDADES COMERCIALES

UNIDAD 5: LAS SOCIEDADES COMERCIALES

PRESENTACIÓN

Las Sociedades Comerciales: La Ley N° 19.550. Tipificación. Atributos de la personalidad jurídica: capacidad, patrimonio, nombre, domicilio y responsabilidad. El Estatuto social. Clausulas nulas o prohibidas. El objeto social. Las sociedades comerciales irregulares o de hecho, las atípicas, con objeto ilícito o prohibido. La Sociedad de Responsabilidad Limitada. Capital social. Los socios y la transferencia de las cuotas de capital. Administración: los gerentes. Asamblea de socios. Disolución. La Sociedad Anónima. Capital accionario. Las acciones: tipos. El Directorio.

OBJETIVOS

QUE LOS PARTICIPANTES:

- Adquirir el concepto técnico de sociedad comercial según la legislación vigente.
- Diferenciar sociedades comerciales de sociedades civiles.
- Familiarizarse con las características de la personalidad jurídica (capacidad, patrimonio, nombre, domicilio y responsabilidad).
- Comprender los conceptos de Estatuto social y Objeto social.
- Diferenciar sociedades comerciales de hecho y sociedades ilícitas.
- Incorporar la noción de Sociedad de Responsabilidad Limitada y elementos asociados: el Capital Social, la función de los socios; la administración (gerencia); asambleas de socios y disolución.
- Adquirir el concepto de Sociedad Anónima y de Capital accionario.

TEMARIO

- 1. Las Sociedades Comerciales: La Ley General de Sociedades N° 19.550. Tipificación. Atributos de la personalidad jurídica: capacidad, patrimonio, nombre, domicilio y responsabilidad. El Estatuto social. Clausulas nulas o prohibidas. El objeto social.**
- 2. Las sociedades comerciales irregulares o de hecho, las atípicas, con objeto ilícito o prohibido.**
- 3. La Sociedad de Responsabilidad Limitada. Capital social. Los socios y la transferencia de las cuotas de capital. Administración: los gerentes. Asamblea de socios. Disolución.**
- 4. La Sociedad Anónima. Capital accionario. Las acciones: tipos. El Directorio.**

1. Las Sociedades Comerciales: La Ley General de Sociedades N° 19.550. Tipificación. Atributos de la personalidad jurídica: capacidad, patrimonio, nombre, domicilio y responsabilidad. El Estatuto social. Cláusulas nulas o prohibidas. El objeto social.



Sociedades Comerciales: La Ley 19.550. Concepto. Tipificación.

Según reza el ARTÍCULO 1º de la Ley 19.550:

“Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal”.

Atributos de la Personalidad Jurídica de las Sociedades.

Según el artículo 2º de la citada Ley, la **sociedad es un sujeto de derecho**¹ con el alcance fijado en esta Ley.

¹ **Sujeto de Derecho** significa que es una persona jurídica o colectiva y no una persona física que está dotado de derechos y obligaciones.

1. La capacidad jurídica: Es la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones, pero en materia mercantil la capacidad está limitada o condicionada por el fin de la sociedad; esto significa que solo puede tener derechos y obligaciones que estén contenidas dentro de su objeto social.

2. Patrimonio (propio): El patrimonio de una sociedad es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de los que es titular una sociedad mercantil y se clasifica en los siguientes grupos:

- **Patrimonio Activo:** se refiere a los bienes y derechos de una sociedad y que puede ser aportado al momento de la constitución de la sociedad mercantil, en un aumento de capital, en un aumento del haber social o con las ganancias obtenidas por la sociedad.
- **Patrimonio Pasivo:** el patrimonio pasivo de una sociedad está constituido por las obligaciones de la misma. Estas se pueden adquirir desde el momento de la creación de la sociedad mercantil y consisten en deudas y obligaciones de dar o de hacer.

Según Isaac Halperín², las sociedades comerciales tienen un patrimonio propio, indiferente a las deudas patrimoniales de los socios.

3. Nombre: En derecho mercantil se le llama también denominación o razón social y se define como el conjunto de caracteres que identifican a una individualidad, distinguiéndola de los demás.

4. Domicilio: Es el lugar donde se harían la principal sede de negocios de una sociedad mercantil.

² Halperin y Butty: *Curso de derecho comercial* Volumen I. Leer para esta unidad los siguientes capítulos: Cap X Personalidad de las sociedades- Cap XII: Distinción entre Sociedades Civiles y Comerciales, Cap XIV Clasificación de las sociedades. Capítulo XX: administración de la sociedad.



Acto Constitutivo y Estatuto de la Sociedad.

Para Fernandez Madrid³ el acto constitutivo es el instrumento a través del cual los socios expresan su voluntad de dar nacimiento a la sociedad y puede o no contener un estatuto. A su vez el estatuto es el conjunto de reglas integradoras de la normativa legal, adoptadas por los socios para la organización, funcionamiento, disolución, liquidación y partición de la sociedad.

Cláusulas Nulas o Prohibidas por la Ley de Sociedades Comerciales.

Estipulaciones nulas.

Según el artículo 13 de la ley ya citada, son nulas las estipulaciones siguientes:

- 1) Que alguno o algunos de los socios reciban todos los beneficios o se les excluya de ellos, o que sean liberados de contribuir a las pérdidas;
- 2) Que al socio o socios capitalistas se les restituyan los aportes con un premio designado o con sus frutos, o con una cantidad adicional, haya o no ganancias;
- 3) Que aseguren al socio su capital o las ganancias eventuales;
- 4) Que la totalidad de las ganancias y aun en las prestaciones a la sociedad, pertenezcan al socio o socios sobrevivientes;
- 5) Que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio por otro, que se aparte notablemente de su valor real al tiempo de hacerla efectiva.

³ Fernández Madrid, Juan C. y Fernández Madrid, H. *Práctica Societaria*. Buenos Aires, Errepar, 1998, pg. 74.

Del régimen de nulidad

Hay un principio general que establece:

La nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no producirá la nulidad, anulación o resolución del contrato, excepto que la participación o la prestación de ese socio deba considerarse esencial, habida cuenta de las circunstancias o que se trate de socio único.

Si se trata de sociedad en comandita simple o por acciones, o de sociedad de capital e industria, el vicio de la voluntad del único socio de una de las categorías de socios hace anulable el contrato.

(Artículo sustituido por punto 2.6 del Anexo II de la Ley N° 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto según art. 1° de la Ley N° 27.077 B.O. 19/12/2014)



El concepto de *Objeto Social*⁴.

Está constituido por los actos o categoría de actos que por el contrato constitutivo podrá realizar la sociedad para lograr su fin mediante su actividad.

⁴ La definición la tomamos de Halperín, I. Op Cit. Cap. IX “Elementos generales y específicos del Contrato de Sociedad”.

2. Las sociedades comerciales irregulares o de hecho, las atípicas, con objeto ilícito o prohibido. Sociedad con objeto ilícito. Actividad ilícita u objeto prohibido en razón del tipo social.

Art. 18 de la Ley N° 19.550 contempla la sociedad con objeto ilícito (ejemplo: contrabando) y la de objeto lícito con actividad ilícita.

Sociedades con objeto prohibido en razón del tipo social (art. 20 Ley General de Sociedades). Ej: las entidades financieras deben constituirse como Sociedades Anónimas y no como otro tipo de sociedades.



Según Nissen⁵, el objeto social debe reunir las siguientes características:

- + Preciso y Determinado: en el contrato debe estar claro y exacto, rechazando la enunciación de actividades genéricas o generales. Se admiten las sociedades que contengan más de un objeto social, siempre y cuando éstos aparezcan de forma clara y precisa.
- + Lícito: caso contrario, son nulas de nulidad absoluta.
- + También deben ser lícitas las actividades tendientes a realizarlo (si no, se disolverá y liquidará)
- + Facticamente posible: si la imposibilidad es preexistente y absoluta, la sociedad es nula (art. 953 CC, por ausencia e imposibilidad de objeto). Si la imposibilidad es sobreviniente, se disuelve el ente.

⁵ Nissen, Ricardo Augusto y Favier Dubois, Eduardo M. (h). *Contratos de Empresa*. Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 1987.

La imposibilidad podría decretarse por ser el capital social desproporcionadamente reducido en relación a la magnitud de su objeto social.

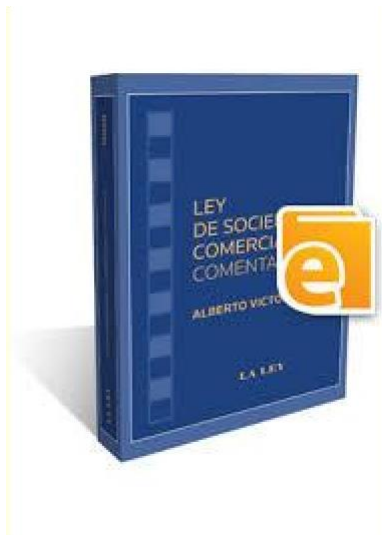


A su vez, la mención del objeto social en el contrato constitutivo cumple las siguientes funciones:

-  Delimitación de las actividades de los socios y representantes:
determinación de las “actividades en competencia” que no pueden realizar los socios o administradores; del interés personal contraria al interés social; y de los contratos que puede celebrar el administrador.
-  Garantía a terceros y a los socios: el objeto social limita la legitimación de los administradores, ya que la sociedad no responderá por los actos de sus representantes que impliquen materia notoriamente extraña al objeto de la sociedad. Los terceros deben informarse sobre el objeto social de la sociedad con la que contratan.
-  Protección del derecho al dividendo: evita que los fondos sociales sean afectados a actividades no incluidas en el objeto social.

Sociedades Comerciales Irregulares o de Hecho⁶.

La categoría general es la sociedad no regularmente constituida, y dentro de esta se encuentra la sociedad de hecho, que debe tener objeto comercial y la sociedad irregular, que es aquella que empezó los trámites constitutivos y no los terminó.



⁶ Escuti, Ignacio. *Sociedades*. Buenos Aires, Astrea, 2006. Pgs. 139 -140.

3. La Sociedad de Responsabilidad Limitada. Capital social. Los socios y la transferencia de las cuotas de capital. Administración: los gerentes. Asamblea de socios. Disolución.

Caracteres de las Sociedades de Responsabilidad Limitada.

- ✚ Responsabilidad: está limitada a las cuotas que suscriban o adquieran los socios.
- ✚ Número de Socios: El número de socios no excederá de cincuenta (Art. 146 Ley 19.550 de Sociedades Comerciales).
- ✚ Transmisibilidad de las cuotas: se pueden transmitir libremente, salvo disposición en contrario del contrato. (art. 152 L.S), el que puede limitar pero no prohibir la transmisibilidad de las cuotas (art. 153 L.S).
- ✚ Administración: es ejercida por un gerente o una gerencia colegiada, formada por socios o no (art. 157 L.S.), cuyo mandato es revocable, salvo cuando la designación fuere condición expresa de la constitución de la sociedad. En este caso se aplicará el artículo 129, segunda parte, y los socios disconformes tendrán derecho de receso.
- ✚ Las SRL con capital superior al importe del art. 299 inciso 2º, tienen reglas especiales. Entre otras: deben tener obligatoriamente una sindicatura o un consejo de vigilancia a los que se aplican supletoriamente las reglas de las sociedades anónimas.

4. La Sociedad Anónima. Capital accionario. Las acciones: tipos.



Las **Sociedades Anónimas** están caracterizadas por la separación patrimonial entre la sociedad y sus miembros, como consecuencia de lo cual, el socio responde solo por la integración de su aporte. El capital está representado y dividido por títulos-valores (acciones).

Tipos de Acciones.

- 1) Al portador: otorgan derechos por la simple tenencia.
- 2) Nominativas endosables: se extienden a nombre de persona determinada y pueden ser transmitidas por cadenas de endosos inscriptas en el libro de Registro de Acciones.
- 3) Títulos Nominativos no endosables: Se extienden a nombre de persona determinada y no pueden ser transmitidas por endoso.
- 4) Acciones Escriturales: son aquellas que no se representan en títulos, sino que se inscriben en cuentas llevadas a nombre de sus titulares en un registro de acciones escriturales (art. 208 L.S).

Ventajas: eliminación del costo de impresión de los títulos y de los riesgos vinculados a su manipulación (ejemplo: pérdida, deterioro, destrucción, etc.). El libro de registro de acciones escriturales puede ser llevado tanto por la misma sociedad emisora como por bancos comerciales de inversión o cajas de valores autorizadas.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

OBLIGATORIA

El material de estudio.

COMPLEMENTARIA

- Escuti, Ignacio. *Sociedades*. Buenos Aires, Astrea, 2006.
- Fernández Madrid, Juan C. y Fernández Madrid, H. *Práctica Societaria*. Buenos Aires, Errepar, 1998.
- Fontanarrosa, Rodolfo Oscar, *Derecho Comercial Argentino*. Parte general. Buenos Aires, Ed. Víctor P. de Zavalía, 1995.
- Halperin, Isaac; Butty Enrique M, *Curso de derecho comercial*, Depalma, Buenos Aires, 2000. Vol. I, Parte general. Cap. IX Elementos generales y específicos del Contrato de Sociedad, Cap X Personalidad de las sociedades- Cap XII: Distinción entre Sociedades Civiles y Comerciales, Cap XIV Clasificación de las sociedades. Capítulo XX: administración de la sociedad.

- Nissen, Ricardo Augusto y Favier Dubois, Eduardo M. (h). *Contratos de Empresa*. Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 1987.
- Richard, Efrain; Escuti, Ignacio A. y Romero, José I. *Manual de Derecho Societario*.
- Romero, José I. *Curso de Derecho comercial*.
- Sardegna, Miguel A. *Ley de Contrato de Trabajo*.
- Verón, Alberto Víctor. *Sociedades Comerciales*.
- Zavala Rodríguez, Carlos J. *Código de Comercio y Leyes complementarias*.